



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **I GEDE SARDINA;**
2. Tempat lahir : Pakisan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/7 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tegehe, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2024 s.d. 3 November 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2024 s.d. tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2024 s.d. tanggal 1 Januari 2025;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2025 s.d. tanggal 31 Januari 2025;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2025 s.d. tanggal 2 Maret 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2025 s.d. tanggal 11 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 s.d. tanggal 4 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 s.d. tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Made Ngurah Arik Suharsana Putra, S.H. dkk, para Advokat pada PBH Peradi Singaraja, berkedudukan hukum di Jalan Ahmad Yani No. 133A, Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan Penetapan Ketua

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr,
tanggal 12 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 32/Pid.B/2025/PN Sgr tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 32/Pid.B/2025/PN Sgr tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gede Sardina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*", melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sabit yang berisi noda darah, 1 (satu) potong celana panjang training, warna hitam bergaris merah dan 1 (satu) potong baju kaos, warna hitam merah muda, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong kain selimut warna merah muda bermotif daun berisi noda darah, dan 1 (satu) potong kain spreng warna putih merah muda bercorak batik yang berisi noda darah, dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Karcani atau pemiliknya yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis tanggal 14 Mei 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/Eoh.2/02/2025 tanggal 4 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Gede Sardina, pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekitar jam 14.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya di bulan November dalam tahun 2024, atau di sekitar waktu-waktu itu, bertempat di rumah korban I Made Artika alias Arun, di Banjar Dinas Tegehe, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yaitu I Made Artika alias Arun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa I Gede Sardina menemukan rumput yang ada di kebun milik adik kandungnya/korban I Made Artika alias Arun, disemprot oleh korban dengan menggunakan obat rumput/pestisida, dengan tujuan agar rumput di kebun tersebut mati, padahal Terdakwa menitip/memelihara sapi di sana, dan membutuhkan rumput tersebut untuk pakan sapi sehari hari;
2. Dari permasalahan tersebut Terdakwa emosi dan sakit hati terhadap adiknya yaitu korban I Made Artika alias Arun, namun beberapa hari Terdakwa tidak dapat bertemu serta komunikasi dengan korban I Made Artika alias Arun, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Saksi Made Pada Yasa lewat telpon mengajak untuk minum minuman keras berupa arak, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju kandang sapi milik Saksi Made Pada Yasa yang terletak di areal persawahan dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di kandang sapi milik Made Pada Yasa sudah tersedia minuman arak dan makanan, selanjutnya Terdakwa minum arak bersama sambil bercerita dengan Saksi Made Pada Yasa;
3. Setelah minuman arak sudah habis, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pakisan dan setelah itu Terdakwa duduk sebentar kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur mengambil sebilah sabit,



dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar berjalan kaki menuju ke jalan raya, sesampai di jalan raya Terdakwa sempat duduk sebentar dan bertemu dengan Saksi Ketut Resana yang kebetulan lewat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memintanya untuk mengantarkan ke rumah adiknya yaitu Saksi korban I Made Artika alias Arun di Desa Pakisan;

4. Sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa sampai di rumah korban I Made Artika alias Arun, kemudian Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah sambil mengetok pintu kamar tidur korban I Made Artika alias Arun, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kamar korban yang pada saat itu tidak terkunci, setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan korban saat itu dalam keadaan tidur di atas tempat tidurnya dengan posisi telentang kepala menghadap ke timur, melihat Terdakwa datang, korban terbangun dan selanjutnya Terdakwa bertanya dengan korban dengan kata-kata " kenapa disemprot rumputnya di kebun " karena Terdakwa bertanya lalu korban langsung turun dari tempat tidurnya dan berdiri berhadapan dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa menghadap ke utara sedangkan korban menghadap ke selatan dan belum sempat korban menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menebaskan sebilah sabit yang sudah dibawa/dipersiapkan dari rumah ke bagian tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali yang mana sabit tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tebasan pertama mengenai pada bagian perut bawah, mengakibatkan luka robek dan selanjutnya korban mengambil selimut dengan kedua tangannya kemudian selimut tersebut dipergunakan untuk menghalang-halangi diri Terdakwa supaya tidak melakukan tebasan lagi terhadap korban, namun saat itu Terdakwa tetap menebas korban yang kedua mengenai pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan dada korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, tebasan ketiga mengenai pada bagian kaki dari korban dan tebasan keempat sabit Terdakwa ditangkis dengan selimut dan selimut tersebut dilempar ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa ditutupi selimut dan sempat terjadi tarik menarik sabit antara Terdakwa dan korban sehingga sabit terlepas dari gagangnya, kemudian korban lari menuju arah jalan raya dan dikejar oleh Terdakwa yang hanya memegang gagang sabit;
5. Bahwa saat Terdakwa mengejar korban ada tetangga korban yang bernama Saksi I Made Sedana memegang tangan kanan Terdakwa sambil memeluk tubuh Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa tidak bisa mengejar

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr



korban yang sudah ada yang membonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju arah timur, kemudian Terdakwa mondar-mandir di jalan raya sebentar dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban I Made Artika alias Arun, mengalami luka luka dan meninggal dunia setelah dirawat selama empat hari di ICU, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 042/103/Ver/XI/RSUD/2024, tanggal 6 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Klarisa, So.FM, Dkk dokter pada RSUD Buleleng, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh satu ini ditemukan robeknya usus dan selaput pembungkus kandung kemih, luka terbuka pada dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam;
7. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat atas nama I Made Artika, VER nomor: 042/110/VER/RSUD/XI/2024 tanggl; 20 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Klarisa, So.FM, Dkk dokter pada RSUD Buleleng dengan kesimpulan; pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini, pada pemeriksaan luar ditemukan luka yang telah dijahit pada dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah kiri, selain itu ditemukan juga luka yang telah dijahit pada leher dan perut serta luka lecet pada wajah bekas terpasang alat medis (luka akibat tindakan medis);

Pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang ditemukan adanya:

1. Otak besar: sembab dan peradangan ringan;
2. Paru-paru: sembab dan peradangan pada paru, gambaran kerusakan kantong udara yang tersebar tidak merata (*diffusse alveolar damage*);
3. Perut: saluran luka dari perut menuju ke usus halus, area usus halus dan permukaan kandung kencing yang telah dijahit, gambaran nanah pada: area usus yang robek dan telah dijahit, tirai usus, dan selaput rongga dada (Diafragma) yang menghadap ke hati bekuan darah (*clotting*) pada pembuluh darah paru dan ruang jantung;

Sebab mati orang ini adalah luka tusuk pada perut yang merobek usus sehingga isi usus keluar ke dalam rongga perut yang menyebabkan komplikasi bakterimia sehingga terjadi terbentuk bekuan darah. bekuan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah dan ikut dalam aliran darah ini menyumbat paru-paru hingga akhirnya mengganggu sistem pernapasan;

Perbuatan Terdakwa I Gede Sardina, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I Gede Sardina, pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekitar jam 14.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya di bulan November dalam tahun 2024, atau di sekitar waktu-waktu itu, bertempat di rumah korban I Made Artika alias Arun, di Banjar Dinas Tegehe, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban I Made Artika alias Arun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Saksi Made Pada Yasa lewat telpon mengajak untuk minum minuman keras berupa arak, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju kandang sapi milik Saksi Made Pada Yasa yang terletak di sawah dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di kandang sapi milik Made Pada Yasa sudah tersedia minuman arak dan makanan, selanjutnya Terdakwa minum arak bersama sambil bercerita dengan Saksi Made Pada Yasa;
2. Setelah minuman arak sudah habis selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pakisan dalam keadaan mabuk dan setelah itu Terdakwa sempat duduk sebentar kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur mengambil sebilah sabit yang biasa digunakan untuk menyabit rumput untuk pakan ternak sapi, selanjutnya Terdakwa keluar berjalan kaki menuju kejalan raya, sesampai di jalan raya Terdakwa sempat duduk sebentar dan bertemu dengan Saksi Ketut Resana yang kebetulan lewat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan ke rumah adiknya yaitu Saksi korban I Made Artika alias Arun di Desa Pakisan;
3. Sesampainya di rumah korban I Made Artika alias Arun, kemudian Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah sambil mengetok pintu kamar tidur korban, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kamar korban yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, setelah pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban yang saat itu dalam keadaan tidur di atas tempat tidurnya dengan posisi telentang kepala menghadap ke timur, melihat Terdakwa datang, korban terbangun dan selanjutnya Terdakwa bertanya dengan korban dengan kata-kata " kenapa disemprot rumputnya di kebun " karena Terdakwa bertanya lalu korban langsung turun dari tempat tidurnya dan berdiri berhadapan dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa menghadap keutara sedangkan korban

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap keselatan dan belum sempat korban menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menebaskan sebilah sabit ke bagian tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali yang mana sabit tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tebasan pertama mengenai pada bagian perut bawah, mengakibatkan luka robek dan selanjutnya korban mengambil selimut dengan kedua tangannya kemudian selimut tersebut dipergunakan untuk menghalang-halangi diri Terdakwa supaya tidak melakukan tebasan lagi terhadap korban, namun saat itu Terdakwa tetap menebas korban yang kedua mengenai pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan dada korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, tebasan ketiga mengenai pada bagian kaki dari korban dan tebasan keempat sabit Terdakwa ditangkis dengan selimut dan selimut tersebut dilempar ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa ditutupi selimut dan sempat terjadi tarik menarik sabit antara Terdakwa dan korban sehingga sabit terlepas dari gagangnya, kemudian korban lari menuju arah jalan raya dan dikejar oleh Terdakwa yang hanya memegang gagang sabit;

4. Bahwa saat Terdakwa mengejar korban ada tetangga korban yang bernama Saksi I Made Sedana memegang tangan kanan Terdakwa sambil memeluk tubuh Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa tidak bisa mengejar korban yang sudah ada yang memboceng dengan menggunakan sepeda motor menuju arah timur, kemudian Terdakwa mondar-mandir di jalan raya sebentar dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban I Made Artika alias Arun, mengalami luka luka dan meninggal dunia setelah dirawat selama empat hari di ICU, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 042/103/Ver/XI/RSUD/2024, tanggal 6 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Klarisa, So.FM, Dkk dokter pada RSUD Buleleng, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh satu ini ditemukan robeknya usus dan selaput pembungkus kandung kemih, luka terbuka pada dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam;
6. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat atas nama I Made Artika, VER nomor: 042/110/VER/RSUD/XI/2024 tanggal; 20 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Klarisa, So.FM, Dkk dokter pada RSUD Buleleng dengan kesimpulan; pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini, pada pemeriksaan luar ditemukan luka yang telah dijahit pada dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah kiri,

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu ditemukan juga luka yang telah dijahit pada leher dan perut serta luka lecet pada wajah bekas terpasang alat medis (luka akibat tindakan medis);

Pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang ditemukan adanya:

1. Otak besar: sembab dan peradangan ringan;
2. Paru-paru: sembab dan peradangan pada paru, gambaran kerusakan kantong udara yang tersebar tidak merata (*diffusse alveolar damage*);
3. Perut: saluran luka dari perut menuju ke usus halus, area usus halus dan permukaan kandung kencing yang telah dijahit, gambaran nanah pada: area usus yang robek dan telah dijahit, tirai usus, dan selaput rongga dada (Diafragma) yang menghadap ke hati bekuan darah (*clotting*) pada pembuluh darah paru dan ruang jantung;

Sebab mati orang ini adalah luka tusuk pada perut yang merobek usus sehingga isi usus keluar ke dalam rongga perut yang menyebabkan komplikasi bakterimia sehingga terjadi terbentuk bekuan darah. bekuan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah dan ikut dalam aliran darah ini menyumbat paru-paru hingga akhirnya mengganggu sistem pernapasan;

Perbuatan Terdakwa I Gede Sardina, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa I Gede Sardina, pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekitar jam 14.30 WITA, atau setidaknya di bulan November dalam tahun 2024, atau di sekitar waktu-waktu itu, bertempat di rumah korban I Made Artika alias Arun, di Banjar Dinas Tegehe, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *penganiayaan yang menyebabkan mati* yaitu korban I Made Artika alias Arun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekitar jam 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Saksi Made Pada Yasa lewat telpon mengajak untuk minum minuman keras berupa arak, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju kandang sapi milik Saksi Made Pada Yasa yang terletak di sawah dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di kandang sapi milik Made Pada Yasa sudah tersedia minuman arak dan makanan, selanjutnya Terdakwa minum arak bersama sambil bercerita dengan Saksi Made Pada Yasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah minuman arak sudah habis selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pakisan dalam keadaan mabuk dan setelah itu Terdakwa sempat duduk sebentar kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur mengambil sebilah sabit yang biasa digunakan untuk menyabit rumput untuk pakan ternak sapi, selanjutnya Terdakwa keluar berjalan kaki menuju kejalan raya, sesampai di jalan raya Terdakwa sempat duduk sebentar dan bertemu dengan Saksi Ketut Resana yang kebetulan lewat mengendarai sepeda motor dan Terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan ke rumah adiknya yaitu Saksi korban I Made Artika alias Arun di Desa Pakisan;
3. Sesampainya di rumah korban I Made Artika alias Arun, kemudian Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah sambil mengetok pintu kamar tidur korban I Made Artika alias Arun, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kamar korban yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, setelah pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban yang saat itu dalam keadaan tidur di atas tempat tidurnya dengan posisi telentang kepala menghadap ke timur, melihat Terdakwa datang, korban terbangun dan berdiri berhadapan dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa menghadap ke utara sedangkan korban menghadap ke selatan tiba tiba Terdakwa langsung menebaskan sebilah sabit yang sudah Terdakwa bawa dari rumah ke bagian tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali yang mana sabit tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan tebasan pertama mengenai pada bagian perut bawahnya, mengakibatkan luka robek dan selanjutnya korban mengambil selimut dengan kedua tangannya kemudian selimut tersebut dipergunakan untuk menghalang-halangi diri Terdakwa supaya tidak melakukan tebasan lagi terhadap korban, namun saat itu Terdakwa tetap menebas korban yang kedua mengenai pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan dada korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, tebasan ketiga mengenai pada bagian kaki dari korban dan tebasan keempat sabit Terdakwa ditangkis dengan selimut dan selimut tersebut dilempar ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa ditutupi selimut dan sempat terjadi tarik menarik sabit antara Terdakwa dan korban sehingga sabit terlepas dari gagangnya, kemudian korban lari menuju arah jalan raya dan dikejar oleh Terdakwa yang hanya memegang gagang sabit;
3. Bahwa saat Terdakwa mengejar korban ada tetangga korban yang bernama Saksi I Made Sedana memegang tangan kanan Terdakwa sambil memeluk tubuh Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa tidak bisa mengejar

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sudah ada yang memboceng dengan menggunakan sepeda motor menuju arah timur, kemudian Terdakwa mondar-mandir di jalan raya sebentar dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban I Made Artika alias Arun, mengalami luka luka dan meninggal dunia setelah dirawat selama empat hari di ICU, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 042/103/Ver/XI/RSUD/2024, tanggal 6 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Klarisa, So.FM, Dkk dokter pada RSUD Buleleng, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh satu ini ditemukan robeknya usus dan selaput pembungkus kandung kemih, luka terbuka pada dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam;
5. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat atas nama I Made Artika, VER nomor: 042/110/VER/RSUD/XI/2024 tanggl; 20 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Klarisa, So.FM, Dkk dokter pada RSUD Buleleng dengan kesimpulan; pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini, pada pemeriksaan luar ditemukan luka yang telah dijahit pada dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah kiri, selain itu ditemukan juga luka yang telah dijahit pada leher dan perut serta luka lecet pada wajah bekas terpasang alat medis (luka akibat tindakan medis);

Pada pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang ditemukan adanya:

1. Otak besar: sembab dan peradangan ringan;
2. Paru-paru: sembab dan peradangan pada paru, gambaran kerusakan kantong udara yang tersebar tidak merata (*diffusse alveolar damage*);
3. Perut: saluran luka dari perut menuju ke usus halus, area usus halus dan permukaan kandung kencing yang telah dijahit, gambaran nanah pada: area usus yang robek dan telah dijahit, tirai usus, dan selaput rongga dada (Diafragma) yang menghadap ke hati bekuan darah (*clotting*) pada pembuluh darah paru dan ruang jantung;

Sebab mati orang ini adalah luka tusuk pada perut yang merobek usus sehingga isi usus keluar ke dalam rongga perut yang menyebabkan komplikasi bakterimia sehingga terjadi terbentuk bekuan darah. bekuan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah dan ikut dalam aliran darah ini menyumbat paru-paru hingga akhirnya mengganggu sistem pernapasan;

Perbuatan Terdakwa I Gede Sardina, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah/janji, yaitu sebagai berikut:

- Saksi Ni Wayan Karcani, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekira Pukul. 14.30 WITA yang bertempat Di Dalam Kamar Tidur Rumah Milik Saksi sendiri tepatnya di Banjar Dinas Tegeha, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ada kejadian penebasan terhadap suami Saksi yang bernama I Made Artika alias Arun oleh kakak suaminya sendiri yakni Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi telah ditebas oleh Terdakwa dari tetangga Saksi yang bernama Ni Komang Suprapti;
 - Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari tetangga pada saat korban ditebas oleh Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah sabit dan Saksi saat kejadian sedang berada di rumah orang tua kandung Saksi yang terletak di Banjar Dinas Pakisan, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, sedang membantu membuat kelengkapan upacara piodalan bersama istri dari kakak kandung Saksi yang bernama Ni Wayan Arta Yani;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali korban ditebas dengan mempergunakan sebilah sabit oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi tidak ada di rumah;
 - Bahwa akibat dari tebasan sebilah sabit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada perut sebelah kiri, luka robek pada dada sebelah kiri dan luka pada tangan sebelah kiri dan Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tebasan dengan mempergunakan sebilah sabit kepada korban;
 - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pada saat itu adalah langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng diantar oleh kakak kandung Saksi yang bernama I Ketut Kencana dengan mempergunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu korban ditebas oleh Terdakwa dengan mempergunakan sebilah sabit apakah ada orang yang

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaikannya karena pada waktu itu Saksi sedang tidak ada di rumah dan Saksi menerangkan situasi pada saat itu dalam keadaan terang;

- Bahwa akibat dari tebasan tersebut korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kain selimut yang berwarna merah muda bermotif daun dan kain sprei warna putih merah dengan corak batik adalah barang milik Saksi yang digunakan oleh korban I Made Artika alias Arun pada saat digunakan untuk menghalang-halangi dirinya pada saat ditebas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebasan terhadap korban I Made Artika alias Arun saat itu rumah dalam keadaan tidak ada orang hanya korban saja di rumah saat itu;
- Bahwa keadaan I Made Artika alias Arun saat ini sudah dalam keadaan meninggal dunia setelah beberapa lama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng;
- Bahwa korban I Made Artika alias Arun meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa di keluarga hubungannya baik, tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa masalah yang melatarbelakangi Terdakwa menebas korban menggunakan sabit;
- Bahwa Terdakwa memelihara sapi dilahan milik korban sudah lama;
- Bahwa Terdakwa sering mencari janur kelapa dan rumput di areal kebun milik korban;
- Bahwa korban I Made Artika alias Arun sudah diupacarai/ngaben;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- Saksi I Made Sedana, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga korban I Made Artika alias Arun;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekira Pukul 14.30 WITA, Bertempat di jalan raya desa pakisan tepatnya di Banjar Dinas Tegehe, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan orang yang telah mengejar I Made Artika alias Arun adalah kakak kandungnya yaitu Terdakwa yang berasal dari Banjar

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr



Dinas Tegehe, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saat I Made Artika alias Arun dikejar oleh Terdakwa, sebelumnya Saksi sedang tidur dikamar kemudian dibangunkan oleh istri Saksi yang bernama Ni Nyoman Suprpti dan setelah bangun kemudian Saksi langsung melihat I Made Artika alias Arun dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari korban Arun, yang rumahnya berdekatan;
- Bahwa tahu dari istri Saksi yang bernama Ni Nyoman Suprpti bahwa I Made Artika alias Arun dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diri Saksi melihat Terdakwa mengejar I Made Artika alias Arun di jalan raya saat itu Saksi lihat Terdakwa membawa alat berupa gagang sebilah sabit di tangan kanannya sedangkan Saksi lihat I Made Artika alias Arun lari mengarah timur sambil membawa sebilah sabit yang tidak ada gagangnya yang dipegang dengan tangan kirinya;
- Bahwa tidak tahu sebelumnya kejadian apa yang terjadi antara kedua orang tersebut yang Saksi tahu hanya Terdakwa mengejar I Made Artika alias Arun di Jalan Raya Desa Pakisan;
- Saksi menerangkan saat I Made Artika alias Arun dikejar oleh Terdakwa saat itu Saksi sempat melihat tubuhnya I Made Artika alias Arun ada yang luka yaitu di bagian perut bawah dan di bagian dada sebelah kirinya mengeluarkan darah saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan setelah diberitahu oleh petugas, baru Saksi tahu yang mengakibatkan luka di tubuhnya di bagian perut bawah dan dadanya mengeluarkan darah terhadap dirinya I Made Artika alias Arun adalah ditebas oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah sabit;
- Bahwa tidak tahu apa yang menjadi sebab Terdakwa sampai menebas I Made Artika alias Arun dengan menggunakan sebilah sabit dan Saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sebilah sabit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kedua orang tersebut pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Made Artika alias Arun dan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindakan selanjutnya saat itu Saksi mencoba meleraikan kejadian tersebut dengan cara memegang tangannya Terdakwa tetapi Terdakwa marah kepada diri Saksi dan melepaskan tangannya dari pegangan Saksi dan saat itu Terdakwa tetap mengejar I Made Artika alias Arun dan

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr



begitu juga Saksi ikut juga membuntutinya supaya tidak terjadi lagi penganiayaan;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat mengejar I Made Artika alias Arun di Jalan Raya Pakisan saat itu jaraknya kurang lebih 7 meter dan Saksi sangat jelas melihat luka dari I Made Artika alias Arun yaitu diperut bagian bawah;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang ikut mengejar atau melakukan kekerasan atau tindakan yang lainnya lagi terhadap dirinya I Made Artika alias Arun saat itu, yang Saksi tahu hanya Terdakwa saja yang menenjarnya;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada orang lain lagi yang mengetahui yaitu istri Saksi yang bernama Ni Nyoman Suprapti dan tidak ada yang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saksi I Made Artika alias Arun tidak dapat melakukan perlawanan saat dikejar oleh Terdakwa, yang Saksi tahu I Made Artika alias Arun hanya lari saja mengarah ke timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa melakukan penebasan terhadap dirinya I Made Artika alias Arun dengan menggunakan sebilah sabit yang Saksi tahu hanya Terdakwa mengejar I Made Artika alias Arun di jalan raya pakisan yang mana saat itu Terdakwa memegang gagang sabit di tangannya sedangkan I Made Artika alias Arun memegang sebilah sabit tanpa gagang lari mengarah ke timur dan saat itu Saksi melihat I Made Artika alias Arun ada yang luka di bagian perut bawah dan di bagian dadanya mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu Saksi atas kejadian tersebut I Made Artika alias Arun tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana mestinya karena masih dirawat inap di RSUD Buleleng;
- Bahwa saat Terdakwa mengejar I Made Artika alias Arun saat itu jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu antara Terdakwa dengan I Made Artika alias Arun masih ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah kakak kandung dari I Made Artika alias Arun;
- Bahwa I Made Artika alias Arun meninggal dunia yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 dan Saksi diberitahu oleh istri Saksi yang bernama Ni Nyoman Suprapti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ni Nyoman Suprpti, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga korban I Made Artika alias Arun;
 - Bahwa Saksi melihat I Made Artika alias Arun dikejar oleh Terdakwa dengan jarak kurang lebih 4 meter;
 - Bahwa saat itu kondisi I Made Artika alias Arun sudah dalam keadaan luka mengeluarkan darah pada bagian dada sebelah kiri dan perut bagian bawah;
 - Bahwa Saksi mengetahui I Made Artika alias Arun mengalami luka pada bagian perut bawah dan dada sebelah kiri dari I Made Artika alias Arun sendiri yang pada waktu dikejar oleh Terdakwa sempat berhenti di hadapan Saksi sambil menunjukkan luka yang dialaminya dengan cara membuka baju bagian depannya sambil mengatakan meminta tolong;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa alat yaitu sebuah gagang sabit sedangkan I Made Artika alias Arun lari dengan membawa sebilah sabit;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah di kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa luka pada tubuh I Made Artika alias Arun tersebut di sebabkan oleh tebasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mempergunakan sebilah sabit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari sabit yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penebasan terhadap diri I Made Artika alias Arun;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di depan pagar halaman rumah Saksi sedang sedirian berada atas sepeda hendak masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa saat itu Saksi berteriak meminta tolong namun tidak ada orang yang menghiraukan kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan membangunkan serta memberitahu suami Saksi yang bernama I Made Sedana bahwa korban I Made Artika alias Arun dikejar oleh Terdakwa, sedangkan suami Saksi pada saat itu langsung bangun dan mengejar Terdakwa dan mencoba meleraikan dengan cara memegang tangannya Terdakwa namun tidak bisa;
 - Bahwa jarak antara Terdakwa saat mengejar korban kurang lebih 5 meter;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh korban pada saat itu hanya lari sambil berteriak meminta tolong dan korban tidak sempat melakukan perlawanan;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ada orang yang melihat yaitu suami Saksi yang bernama I Made Sedana;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan penebasan terhadap I Made Artika alias Arun;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa akibat luka tersebut korban untuk sementara tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya karena masih dirawat di rumah sakit umum, namun akhirnya korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024;
- Bahwa korban I Made Artika alias Arun adalah adik kadung dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- Saksi Made Pada Yasa, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diajak minum minuman keras berupa arak yaitu Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekira Pukul 11.00 WITA bertempat di kandang sapi milik WAYAN SUGANDIKA, tepatnya Banjar Dinas Tegeha, Desa pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa yang telah mengajak Saksi meminum minuman keras berupa arak yaitu Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena tetangga satu desa;
 - Bahwa pada waktu meminum minuman keras berupa arak saat itu hanya Saksi dan Terdakwa saja berdua, tidak ada teman lainnya dan hanya minum arak 1 (satu) botol aqua tanggung yang berisi kurang lebih 0,6 liter;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekira Pukul 11.00 WITA, saat itu Saksi sedang ada di rumah Saksi, kemudian terdengar suara telpon, kemudian Saksi mengangkat telpon ternyata yang menelpon adalah Terdakwa, pada saat itu terjadi pembicaraan ditelpon dan saat itu Saksi diajak oleh Terdakwa untuk minum minuman keras di kandang sapi disawah garapan Saksi, saat itu Gede Sardina mengatakan " De, mari minum ini Saksi sudah bawaan rawon daging anjing, kemudian Saksi menjawab " ya " setelah menutup telpon saat itu

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr



Saksi bersiap-siap untuk pergi kekandang sapi disawah garapan Saksi, setelah siap selanjutnya Saksi pergi kekandang sapi tempat yang sudah disepakati tempat untuk minum dengan mengendarai sepeda motor, sampai di kandang sapi saat itu Terdakwa belum datang, kemudian Saksi menunggu sebentar, selang 5 menit datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ketempat kandang sapi milik Saksi, saat itu Terdakwa datang dengan membawa sebungkus rawon dan sebungkus es teh sisri, setelah bercerita-cerita sebentar kemudian Saksi mengambilkan sebotol minuman keras arak yang sudah ada di kandang sapi milik Saksi tersebut, selanjutnya Saksi makan dengan rawon yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa meminum minuman keras arak yang telah Saksi berikan tersebut, setelah selsai makan kemudian Saksi ikut minum sambil bercerita-cerita dengan Terdakwa;

- Bahwa saat minum-minum tersebut Saksi dengan Terdakwa bercerita masalah pekerjaan dan masalah perempuan, kebetulan Terdakwa sudah duda jadi Terdakwa menceritakan masalah pacarnya;
- Bahwa pada waktu minum minum tersebut Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai masalahnya atau mengenai hal-hal lain yang menyangkut orang lain atau keluarganya yang diceritakan hanya masalah perempuan dan pekerjaan saja;
- Bahwa saat Terdakwa datang dan mengajak Saksi minum minuman keras arak, saat itu yang Saksi lihat Terdakwa tidak membawa senjata tajam, hanya membawa sebungkus rawon daging anjing dan sebungkus es teh sisri;
- Bahwa setelah minuman keras arak habis, kemudian pada saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk itu terlihat dari cara bicara yang tidak karu karuan serta jalannya sempoyongan, kemudian saat itu Saksi mengajak Terdakwa untuk berhenti minum dan mengajaknya pulang;
- Bahwa waktu Saksi mengajak Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa mau menaiki sepeda motornya saat itu Terdakwa terjatuh, karena Saksi melihat kondisi Terdakwa sudah mabuk, akhirnya Saksi membonceng Terdakwa dan mengantarkan pulang ke rumahnya, sedangkan sepeda motor yang dibawanya di taruh di pinggir jalan;
- Bahwa saat Saksi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya, saat itu Saksi mengantarkan sampai ke dalam rumahnya, saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk tidur, kemudian Terdakwa menuju kamar tidurnya setelah Terdakwa menuju ke kamar tidurnya saat itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di dalam rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, tidak ada siapa-siapa di rumahnya;
 - Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah, kemudian saat itu Saksi beristirahat, lalu pergi ke sawah untuk menyabit rumput untuk pakan sapi, kemudian sekira Pukul 16.00 WITA, Saksi mendengar berita dari warga bahwa Terdakwa berkelahi dan membacok adiknya yang bernama I Made Artika alias Arun;
 - Bahwa menurut berita bahwa I Made Artika alias Arun dalam keadaan luka dan dibawa ke rumah sakit namun kemudian meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab sampai Terdakwa sampai membacok I Made Artika alias Arun dan selama ini juga Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa dengan I Made Artika alias Arun ada suatu perselisihan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- Saksi Ketut Resana, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
 - Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira Pukul 14.00 WITA di Jalan Raya Desa Pakisan yang terletak di Banjar Dinas Tegehe Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Saksi telah disuruh mengantar oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor ke rumah adiknya yang bernama I Made Artika alias Arun;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 5490 VS milik Saksi sendiri di jalan raya Desa Pakisan tepatnya di Banjar Dinas Tegehe Desa Pakisan, saya di stop oleh Terdakwa yang saat itu sedang berada di sebelah utara jalan raya dengan menggunakan tangan kanan dan meminta tolong untuk mengantarnya ke rumah adiknya yang bernama I Made Artika alias Arun;
 - Bahwa Saksi tidak menurunkan Terdakwa di depan rumahnya I Made Artika alias Arun karena permintaan dari Terdakwa sendiri;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa tujuannya Terdakwa menyuruh Saksi mengantarnya ke rumah I Made Artika alias Arun, namun setelah Saksi bertanya Terdakwa mengaku tujuannya untuk mencari janur di lahan kebun milik I Made Artika alias Arun yang terletak di Banjar Dinas Tegehe Desa Pakisan;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah milik I Made Artika alias Arun dengan lahan kebun miliknya yaitu kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa sebilah sabit yang diselipkan di pinggang belakangnya;
- Bahwa belakangan baru Saksi mendapat kabar Terdakwa pada saat itu kemudian menebas korban menggunakan sebilah sabit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

- Saksi Santi Prabawa Putri, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Terdakwa dan anak kandung korban I Made Artika alias Arun;
- Bahwa ciri-ciri pakaian yang dipakai oleh korban I Made Artika alias Arun pada saat dirawat di Rumah sakit umum daerah Buleleng yaitu: baju kaos polo, warna coklat, celana panjang kain, warna abu gelap, dan celana dalam abu gelap;
- Bahwa Saksi membuang pakaian yang dipakai oleh korban pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, sekira Pukul 08.00 WITA, bertempat di bak sampah yang ada di area Ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng di Singaraja, atas inisitif Saksi sendiri dan tidak ada yang menyuruh Saksi sebab berbau amis, serta biar tidak menjadi kenangan buruk;
- Bahwa sebelum dibuang pakaian korban dalam kondisi terdapat noda darah, ada robek di bagian dada sebelah kiri dan pada bagian perut sebelah kiri, pada bagian celana panjang terdapat noda darah sedikit di bagian pinggang serta ada robek di bagian paha belakang sebelah kiri, sedangkan celana dalamnya hanya ada noda darah;
- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng, karena ditebas dengan sabit oleh kakak korban, yaitu Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira Pukul 22.30 WITA, Saksi menelpon ibunya, yaitu Saksi Ni Wayan Karcani dan saat itu Saksi menanyakan mengenai keadaan bapak Saksi I Made Artika alias Arun, karena sebelumnya Saksi sudah mendapat informasi dari teman-teman Saksi di pakisan melalui telpon yang mengatakan bahwa korban telah tebas, kemudian untuk mencari kepastiannya saat itu Saksi menghubungi Saksi Ni Wayan Karcani serta meminta penjelasan, akhirnya Saksi memperoleh penjelasan kalau korban ditebas oleh Terdakwa;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya, Saksi langsung berangkat dari kabupaten Badung menuju Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng dan melihat korban dalam keadaan terbaring sehabis operasi, dan saat itu Saksi melihat di tubuh korban terdapat luka yang diperban di bagian perut, terdapat luka yang sudah diperban di bagian paha belakang bagian kiri, terdapat luka yang sudah diperban di dada kiri, terdapat luka yang sudah diperban di bagian ibu jari kiri, terdapat luka yang sudah diperban di bagian legan kiri dan terdapat memar di bagian ibu jari kaki kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pastinya sampai korban ditebas oleh Terdakwa, namun dari cerita ibunya diketahui karena masalah rumput yang disemprot oleh korban yang ada di kebun milik korban;
- Bahwa setelah dirawat selama 4 (empat) hari diruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng, korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

- Saksi Ni Made Wastini, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga korban I Made Artika alias Arun;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2023, sekira Pukul 14.30 WITA, Saksi melihat korban dikejar oleh Terdakwa saat itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi sedang menyapu, kebetulan rumah Saksi dengan korban saling berhadapan, yang berjarak kurang lebih 5 meter;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang menyapu didepan rumah Saksi, kebetulan rumah Saksi berhadapan dengan rumah korban, pada saat Saksi sedang menyapu Saksi mendengar seperti ada orang ribut-ribut di dalam rumahnya korban, dan tiba-tiba dari dalam rumahnya I Made Artika alias Arun saat itu Saksi melihat korban sedang berlari menuju keluar rumah sambil memegang sebilah sabit tanpa gagang dan dikejar oleh Terdakwa saat itu berjarak kurang lebih 5 meter sambil memegang gagang sabit, pada saat I Made Artika sudah di jalan raya dan melihat Saksi berdiri di depan rumah Saksi, saat itu I Made Artika alias Arun mengangkat bajunya sambil memperlihatkan kepada Saksi perutnya yang terluka tetapi saat itu I Made Artika alias Arun tidak dapat berbicara apa-apa dengan Saksi, hanya menunjukan perutnya yang terluka, setelah I Made Artika alias Arun menunjukan luka diperutnya saat itu Saksi merasa takut, dan Saksi langsung berlari masuk ke dalam rumah sehingga tidak mengetahui lagi kejadian berikutnya;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak pada waktu Saksi melihat korban dikejar oleh Terdakwa berjarak kurang lebih 5 meter, dan Saksi tidak melihat luka di bagian tubuh dari korban, saat itu korban mengangkat bajunya dan memperlihatkan perutnya yang terluka robek kepada Saksi;
- Bahwa saat diperlihatkan oleh korban mengenai luka di perutnya, Saksi tidak sempat bertanya luka tersebut karena apa, dan saat itu korban tidak juga sempat berbicara apa-apa dengan Saksi hanya diam dan lari ketakutan masuk ke dalam rumah. sedangkan korban terus berlari menuju arah ke timur jalan raya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti surat yaitu:

- 1 (satu) bundel *Visum et Repertum* Nomor: 042/103/Ver/XI/RSUD/2024, tanggal 6 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Klarisa, So.FM, Dkk dokter pada RSUD Buleleng, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia lima puluh satu ini ditemukan robeknya usus dan selaput pembungkus kandung kemih, luka terbuka pada dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah kiri akibat kekerasan benda tajam;
- 1 (satu) bundel *Visum et Repertum* pemeriksaan bedah mayat atas nama I Made Artika, VER Nomor: 042/110/VER/RSUD/XI/2024 tanggal; 20 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Klarisa, So.FM, Dkk dokter pada RSUD Buleleng dengan kesimpulan; pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini, pada pemeriksaan luar ditemukan luka yang telah dijahit pada dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah kiri, selain itu ditemukan juga luka yang telah dijahit pada leher dan perut serta luka lecet pada wajah bekas terpasang alat medis (luka akibat tindakan medis), dengan kesimpulan: Sebab mati orang ini adalah luka tusuk pada perut yang merobek usus sehingga isi usus keluar ke dalam rongga perut yang menyebabkan komplikasi bakterimia sehingga terjadi terbentuk bekuan darah. bekuan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah dan ikut dalam aliran darah ini menyumbat paru-paru hingga akhirnya mengganggu sistem pernapasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung korban I Made Artika alias Arun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira Pukul 07.00 WITA Terdakwa merasa kesal karena mengetahui rumput yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun korban I Made Artika alias Arun disiram racun rumput padahal rumput di sana adalah makanan sapi-sapi milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekira Pukul 14.30 WITA, bertempat di dalam kamar tidur rumah korban tepatnya di Banjar Dinas Tegehe, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan orang yang Terdakwa menebas korban menggunakan alat berupa sebilah sabit dan Terdakwa melakukan penebasan dengan menggunakan sebilah sabit saat itu sebanyak 4 (empat) kali saja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekira Pukul 13.00 WITA, pada awalnya pertama-tama Terdakwa dapat menghubungi teman Terdakwa yaitu Saksi Made Pada Yasa lewat telpun dengan menelpon Saksi Made Pada Yasa mengajak untuk minum minuman keras berupa arak;
- Bahwa Terdakwa langsung berangkat menuju kandang sapi milik Saksi Made Pada Yasa yang terletak di sawah dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di kandang sapi milik Saksi Made Pada Yasa, saat itu Terdakwa lihat Saksi Made Pada Yasa sudah ada duluan di kandang sapi miliknya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Made Pada Yasa duduk sambil bercerita sebentar, selanjutnya Saksi Made Pada Yasa mengambil sebotol arak yang disimpan di bawah atap kandang sapi, selanjutnya Terdakwa minum arak tersebut dengan mempergunakan gelas, sedangkan saat itu Saksi Made Pada Yasa makan rawon anjing yang Terdakwa bawa, setelah selesai makan rawon anjing yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Saksi Made Pada Yasa ikut minum arak tersebut bersama Terdakwa sambil bercerita masalah cewek;
- Bahwa sekira Pukul 14.00 WITA Terdakwa berhenti minum-minuman keras jenis arak bali karena saat itu minumanannya sudah habis dan selanjutnya Terdakwa permisi mau pulang duluan dengan Saksi Made Pada Yasa dan selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa yang no platnya Terdakwa lupa dan belum sempat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sempat jatuh di jalan raya yang saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk sehabis minum arak bali dan saat itu sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa tinggal di tempat jatuh dan setelah Terdakwa bisa bangun dari jatuh, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan sudah mabuk Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa ada yang mengantarkan pulang ke rumah Terdakwa atau tidak Terdakwa tidak tahu, tetapi seingat Terdakwa tahu-tahu Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa di Desa Pakisan;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk sebentar dan Terdakwa merasakan ada yang luka pada bagian punggung sebelah kanan dan selanjutnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur mengambil sebilah sabit, dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil sabit kemudian sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa bawa keluar berjalan kaki menuju kejalan raya, sesampai di jalan raya Terdakwa sempat duduk sebentar di pinggir jalan raya dan sekira Pukul 14.30 WITA Terdakwa mencari korban ke rumahnya di Desa Pakisan pada saat itu Terdakwa tidak ingat apakah ada yang mengantar Terdakwa atau tidak menuju rumah korban Terdakwa tidak ingat karena Terdakwa masih dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah, kemudian Terdakwa mengetok pintu kamar tidur korban tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kamar korban yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, Setelah pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban saat itu Terdakwa melihat korban dalam keadaan tidur di atas tempat tidur dengan posisi telentang kepala menghadap ke timur selanjutnya Terdakwa bertanya dengan korban dengan kata-kata " kenapa disemprot rumputnya di kebun " karena Terdakwa bertanya lalu korban langsung turun dari tempat tidurnya dan berdiri berhadapan dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa menghadap ke utara sedangkan korban menghadap ke selatan;
- Bahwa belum sempat korban menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut Terdakwa langsung menebaskan sebilah sabit yang sudah Terdakwa bawa dari rumah ke bagian tubuh korban tersebut dengan menggunakan sebilah sabit sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa tebasan pertama mengenai pada bagian perut bawahnya mengakibatkan luka robek dan selanjutnya kemudian korban mengambil selimut dengan kedua tangannya kemudian selimut tersebut dipergunakan untuk menghalang-halangi diri Terdakwa supaya tidak melakukan tebasan lagi terhadap dirinya, namun saat itu Terdakwa tetap menebas korban yang kedua mengenai pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan dada korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, tebasan ketiga mengenai pada bagian kaki dari korban entah kaki kiri atau kanan Terdakwa kurang tahu dan tebasan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat sabit Terdakwa ditangkis dengan selimut dan selimut tersebut dilepar ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa ditutupi selimut yang dilepaskan oleh korban dan saat itu sabit tersebut dipegang dengan tangan kirinya sampai terjadi tarik menarik sabit sehingga mengakibatkan jari tangan kirinya mengalami luka robek;

- Bahwa saat itu juga sabit Terdakwa terlepas dari gagangnya dan saat itu Terdakwa hanya memegang gagang sabit tersebut dan sabitnya tanpa gagang dibawa lari keluar rumah oleh korban menuju kejalan raya Desa Pakisan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari mengejar korban sambil membawa gagang sabit milik Terdakwa tersebut dan saat Terdakwa mengejar korban ada tetangga korban yang bernama I Made Sedana memegang tangan kanan Terdakwa sambil memeluk tubuh Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa tidak bisa mengejar korban lagi dan saat itu Terdakwa sempat marah dengan I Made Sedana selanjutnya Terdakwa meronta dan akhirnya Terdakwa lepas dari pegangannya I Made Sedana ketika sudah terlepas dari pegangan I Made Sedana saat itu Terdakwa mau mengejar korban kembali namun Terdakwa lihat korban sudah ada yang memboceng dengan menggunakan sepeda motor mengarah ke timur;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengejar korban kemudian Terdakwa mondar-mandir di jalan raya dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sendiri dan beberapa menit datang petugas kepolisian dan kadus dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kubutambahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari tebasan Terdakwa tersebut korban di perutnya di bagian bawah mengalami luka robek, dada sebelah kiri mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan jari tangan kirinya mengalami luka robek juga dan masalah kakinya Terdakwa kurang tahu apakah ada yang luka saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penebasan, korban tidak dapat melakukan perlawanan karena saat itu Terdakwa terus menyerang korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya membawa sabit untuk mencari janur dan pakan sapi yang leteaknya di kebun dekat rumah korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban, dan Terdakwa menyesal dan memohon maaf ke keluarga yang ditinggalkan korban;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti yang bersifat meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah sabit yang berisi noda darah, 1 (satu) potong celana panjang trening, warna hitam bergaris merah dan 1 (satu) potong baju kaos, warna hitam merah muda, 1 (satu) potong kain selimut warna merah muda bermotif daun berisi noda darah, dan 1 (satu) potong kain spreng warna putih merah muda bercorak batik yang berisi noda darah, yang dikenali para saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang yang dipergunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan karena Terdakwa didakwa secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membahas dakwaan primair terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu*";
3. Unsur "*merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum pribadi yang sebagaimana identitasnya dituduhkan telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "*dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu*".

Menimbang, bahwa agar unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum ini dapat dinyatakan terbukti maka Terdakwa haruslah terbukti menginginkan terjadinya suatu perbuatan berupa penyusunan keputusan dengan mempertimbangkannya secara tenang, di mana terdapat suatu jangka waktu tertentu antara waktu pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya tertentu, bukan dengan segera, dan dilaksanakan dengan tenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terbukti pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2024, sekira Pukul 13.00 WITA, Terdakwa seadng minum-minum arak bersama Saksi Made Pada Yasa dan hanya bercerita mengenai masalah cewek. Sekira Pukul 14.00 WITA Terdakwa permisi mau pulang duluan dengan Saksi Made Pada Yasa dan selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa dan belum sempat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sempat jatuh di jalan raya yang saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk sehabis minum arak bali dan saat itu sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa tinggal di tempat jatuh dan setelah Terdakwa bisa bangun dari jatuh, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan sudah mabuk Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa ada yang mengantar pulang ke rumah Terdakwa atau tidak Terdakwa tidak tahu, tetapi seingat Terdakwa tahu-tahu Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa di Desa Pakisan. Setelah itu Terdakwa duduk sebentar dan Terdakwa merasakan ada yang luka pada bagian punggung sebelah kanan dan selanjutnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur mengambil sebilah sabit, dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil sabit kemudian sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa bawa keluar berjalan kaki menuju ke jalan raya, sesampai di jalan raya Terdakwa sempat duduk sebentar di pinggir jalan raya dan sekira Pukul 14.30 WITA Terdakwa mencari korban ke rumahnya di Desa Pakisan pada saat itu Terdakwa tidak ingat apakah ada yang mengantar Terdakwa atau tidak menuju rumah korban Terdakwa tidak ingat karena Terdakwa masih dalam keadaan mabuk. Setelah sampai di rumah korban kemudian Terdakwa menuju ke belakang rumah, kemudian Terdakwa mengetok pintu kamar tidur korban tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kamar korban yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban melihat korban dalam keadaan tidur di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa bertanya ke mengapa rumput di kebun disemprot racun. Belum sempat korban menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut Terdakwa langsung menebaskan sebilah sabit yang sudah Terdakwa bawa dari rumah ke bagian tubuh korban tersebut dengan menggunakan sebilah sabit sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Bahwa tebasan pertama mengenai pada bagian perut bawahnya mengakibatkan luka robek dan selanjutnya kemudian korban mengambil selimut dengan kedua tangannya kemudian selimut tersebut dipergunakan untuk menghalang-halangi diri Terdakwa supaya tidak melakukan tebasan lagi terhadap dirinya, namun saat itu Terdakwa tetap menebas korban yang kedua mengenai pada bagian dada

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri yang mengakibatkan dada korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, tebasan ketiga mengenai pada bagian kaki dari korban entah kaki kiri atau kanan Terdakwa kurang tahu dan tebasan keempat sabit Terdakwa ditangkis dengan selimut dan selimut tersebut dilepar ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa ditutupi selimut yang dileparkan oleh korban dan saat itu sabit tersebut dipegang dengan tangan kirinya sampai terjadi tarik menarik sabit sehingga mengakibatkan jari tangan kirinya mengalami luka robek. Bahwa sabit tersebut awalnya dibawa Terdakwa untuk mencari janur di kebun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut jelas dilakukan secara spontan, tanpa ada waktu untuk menyusun rencana, apalagi Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga menurut pemikiran umum adalah sangat tidak masuk akal jika Terdakwa sempat menyusun rencana, sehingga jelas perbuatan Terdakwa memenuhi tidak unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dakwaan subsidiari, Pasal 338 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah sama dengan unsur pertama dakwaan primair;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas karena unsur pertama dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dengan sendirinya unsur pertama dakwaan subsidiari juga telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*".

Menimbang, bahwa agar unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum ini dapat dinyatakan terbukti maka Terdakwa haruslah terbukti menginginkan terjadinya suatu perbuatan berupa hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan dari unsur kedua dakwaan primair dan fakta persidangan, terbukti bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah menebaskan sebilah sabit yang sudah Terdakwa bawa dari rumah ke bagian tubuh korban tersebut dengan menggunakan sebilah sabit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Bahwa tebasan pertama mengenai pada bagian perut bawahnya mengakibatkan luka robek dan selanjutnya kemudian korban mengambil selimut dengan kedua tangannya kemudian selimut tersebut dipergunakan untuk menghalang-halangi diri Terdakwa supaya tidak melakukan tebasan lagi terhadap dirinya, namun saat itu Terdakwa tetap menebas korban yang kedua mengenai pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan dada korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, tebasan ketiga mengenai pada bagian kaki dari korban entah kaki kiri atau kanan Terdakwa kurang tahu dan tebasan keempat sabit Terdakwa ditangkis dengan selimut dan selimut tersebut dilepar ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa ditutupi selimut yang dileparkan oleh korban dan saat itu sabit tersebut dipegang dengan tangan kirinya sampai terjadi tarik menarik sabit sehingga mengakibatkan jari tangan kirinya mengalami luka robek. Akibat sabetan dari Terdakwa tersebut akhirnya korban dilarikan dan dirawat di RSUD Buleleng, namun tidak tertolong lalu meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi dakwaan subsidair maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana *“pembunuhan”*, dan dakwaan yang selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pembunuhan”*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan dilandasi atas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa dalam perkara ini terbukti sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada saat terjadinya perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang-barang milik Saksi Ni Wayan Karcani adalah patut untuk dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Karcani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa korban adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kesedihan dan trauma bagi keluarga korban;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa masih harus menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 338 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Sardina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Gede Sardina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah sabit yang berisi noda darah, 1 (satu) potong celana panjang training, warna hitam bergaris merah dan 1 (satu) potong baju kaos, warna hitam merah muda, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) potong kain selimut warna merah muda bermotif daun berisi noda darah, dan 1 (satu) potong kain spreng warna putih merah muda bercorak batik yang berisi noda darah, dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Karcani atau pemiliknya yang berhak;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh kami: Yakobus Manu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Isnanti Jayaningsih, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.

Yakobus Manu, S.H.

Ttd./

A.A.A. Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sgr